

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 8 jourmada II 1419 - 29 septembre 1998

141^{ème} année

N° 78

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Maintien en activité dans le secteur public 1967

Ministère de la Défense Nationale

Nomination d'un professeur de l'enseignement supérieur militaire 1967

Ministère des Affaires Etrangères

Nomination de chargés de mission 1967

Nomination d'un ambassadeur 1967

Nomination d'un chef de bureau de liaison de la République 1967

Nomination d'un consul général 1967

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 98-1801 du 21 septembre 1998, portant création du centre de défense et d'intégration sociales de Kasserine et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement 1967

Ministère des Finances

Décret n° 98-1802 du 21 septembre 1998, fixant l'organigramme de la manufacture des tabacs de Kairouan 1968

Maintien en activité dans le secteur public 1969

Ministère de la Coopération Internationale et de l'Investissement Extérieur

Décret n° 98-1804 du 21 septembre 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence de promotion de l'investissement extérieur 1969

Ministère de l'Education

Nomination d'un attaché de cabinet 1971

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

- Décret n° 98-1806 du 21 septembre 1998**, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre complémentaire, sise à imadat Bou M'khila, délégation de Mateur, gouvernorat de Bizerte, nécessaire au dédoublement de la conduite Sejnane Joumine **1972**
- Décret n° 98-1807 du 21 septembre 1998**, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia (délégations de Mahdia, Chebba, El Djem, Boumerdès et Ksour Essef) **1972**
- Décret n° 98-1808 du 21 septembre 1998**, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Monastir (délégations de Ksibet El Mediouni, Beni Hassen, Sayada-Lamta-Bouhjar, Moknine, Ouerdanine et El Bkalta). **1973**
- Décret n° 98-1809 du 21 septembre 1998**, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax (délégations d'Aguareb, Sfax Ouest, Sfax ville, Sakiet Eddaïer, Sfax Sud, Bir Ali Ben Khlifa et Sakiet Ezzit) **1974**
- Décret n° 98-1810 du 21 septembre 1998**, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de l'Ariana (délégation de Douar Hicher) ... **1975**
- Décret n° 98-1811 du 21 septembre 1998**, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kairouan (délégations de Sbikha, Kairouan Nord, Kairouan Sud) **1975**

Ministère de la Santé Publique

- Décret n° 98-1812 du 21 septembre 1998**, fixant les conditions et les modalités d'attribution et de retrait de la carte de soins gratuits **1975**

Ministère de l'Enseignement Supérieur

- Décret n° 98-1813 du 21 septembre 1998**, portant suppression d'un établissement d'œuvres universitaires **1976**

Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire

- Nomination d'un chargé de mission **1977**
- Nomination d'un président directeur général de l'office nationale de l'assainissement . **1977**
- Nomination du directeur général de l'agence de protection et d'aménagement du littoral **1977**
- Nomination du directeur général du centre international des technologies de l'environnement de Tunis **1977**

Ministère des Communications

- Décret n° 98-1818 du 21 septembre 1998**, relatif à l'homologation, à la vérification de conformité et au contrôle des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques **1977**

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat

- Nomination d'un chargé de mission **1979**

Ministère du Développement Economique

- Décret n° 98-1820 du 21 septembre 1998**, portant transformation du conseil supérieur du plan en conseil supérieur du développement et fixant ses attributions et sa composition **1979**

Ministère de l'Agriculture

- Décret n° 98-1821 du 21 septembre 1998**, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'agrément ainsi que les modalités d'octroi de l'agrément et des encouragements aux conseillers agricoles **1979**

Avis et Communications

Ministère des Communications

- Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie **1980**

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 98-1794 du 21 septembre 1998.

Monsieur Sadok Besbès, secrétaire de presse au Premier ministère, est maintenu en activité pour une période d'un an à compter du 1er juillet 1998.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 98-1795 du 21 septembre 1998.

Monsieur Mohamed Naceur Ammar, est nommé au grade de professeur de l'enseignement supérieur militaire en mathématiques appliquées (génie des procédés) à l'école préparatoire aux académies militaires à compter du 17 décembre 1997.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1796 du 21 septembre 1998.

Monsieur Sadok Saheb Ettabaâ, ministre plénipotentiaire, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères.

Par décret n° 98-1797 du 21 septembre 1998.

Monsieur Ahmed Habassi, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères.

Par décret n° 98-1798 du 21 septembre 1998.

Monsieur Mohamed Sahbi Basly, est chargé des fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Tunisienne à New-Delhi.

Par décret n° 98-1799 du 21 septembre 1998.

Monsieur Mohamed Soudani, est chargé des fonctions de chef de bureau de liaison de la République Tunisienne auprès de l'autorité nationale palestinienne à Ghaza.

Par décret n° 98-1800 du 21 septembre 1998.

Monsieur Faouzi El Aouam, est chargé des fonctions de consul général de la République Tunisienne à Lyon.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 98-1801 du 21 septembre 1998, portant création du centre de défense et d'intégration sociales de Kasserine et fixant son organisation administrative et financière et ses modalités de fonctionnement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 96-103 du 25 novembre 1996,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 93-109 du 8 novembre 1993, fixant les attributions des centres de défense et d'intégration sociales,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 96-269 du 14 février 1996, portant organisation du ministère des affaires sociales,

Vu l'avis des ministres de la justice et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Chapitre premier

Création

Article premier. - Il est créé un établissement public à caractère administratif portant le nom de "centre de défense et d'intégration sociales de Kasserine".

Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et d'un budget rattaché pour ordre au budget général de l'Etat et il est placé sous la tutelle du ministère des affaires sociales.

Chapitre deux

Organisation administrative

Art. 2. - L'administration du centre comprend : la direction et le conseil consultatif.

Section 1

La direction du centre

Art. 3. - Le centre est dirigé par un directeur désigné par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Il a rang et prérogatives de directeur d'administration centrale ou de sous-directeur d'administration centrale, et ce conformément aux conditions requises pour la nomination à cette fonction et bénéficie des indemnités et avantages y afférents.

Art. 4. - Le directeur assure la gestion technique, administrative et financière du centre et le représente dans tous les actes de la vie civile.

Il est assisté :

- d'un chef de service des affaires administratives et financières,
- d'un chef de service de la prévention,
- d'un chef de service de l'encadrement et de l'insertion.

Art. 5. - Le service des affaires administratives et financières est chargé de la gestion des questions relatives au personnel, au matériel et au budget du centre.

Art. 6. - Le service de la prévention est chargé :

- de concevoir et mettre en place des programmes et des mesures préventives et en assurer le suivi,
- d'agir en collaboration avec la famille et les institutions concernées en vue de renforcer les moyens de sauvegarde de l'intégrité physique et morale des personnes en difficulté.

Art. 7. - Le service de l'encadrement et de l'insertion est chargé d'assurer l'encadrement et le suivi des personnes en difficulté et d'entreprendre toute sorte d'intervention permettant leur réintégration sociale.

Art. 8. - Les chefs de service prévus à l'article 3 du présent décret sont nommés par décret sur proposition du ministre des affaires sociales. Ils ont rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et ce conformément aux conditions requises pour la nomination à cette fonction et bénéficient des indemnités et avantages y afférents.

Section 2

Le conseil consultatif

Art. 9. - Le conseil consultatif examine et donne son avis sur les programmes et activités du centre, sur les questions relatives à son fonctionnement administratif et financier, ainsi que sur les questions qui lui sont soumises par le directeur du centre.

Art. 10. - Le conseil consultatif est composé comme suit :

- le directeur du centre : président,
- un représentant du ministère de la justice,
- un représentant des services relevant du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des affaires de la femme et de la famille,
- un représentant du ministère de l'intérieur,
- un représentant du ministère des affaires religieuses,
- un représentant du ministère des affaires sociales,
- un représentant du ministère de l'éducation,
- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
- un représentant du ministère de la santé publique,
- un représentant du ministère de la culture,
- un représentant du ministère de la jeunesse et de l'enfance,
- le chef de service de la prévention du centre,
- le chef de service de l'encadrement et de l'insertion du centre,
- cinq représentants des associations intervenant dans le domaine de la défense et de l'intégration sociales.

Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre des affaires sociales sur proposition des départements et associations concernés.

Le conseil peut faire appel à titre consultatif, à toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine de la défense et de l'intégration sociales.

Le chef de service des affaires administratives et financières assure le secrétariat du conseil.

Art. 11. - Le conseil consultatif se réunit au moins quatre fois par an et toutes les fois que son président le juge nécessaire.

La date de chaque réunion, ainsi que l'ordre du jour sont communiqués aux membres quinze jours au moins avant la réunion.

Les réunions du conseil ne peuvent être valables que si les deux tiers de ses membres sont présents. A défaut d'atteinte du quorum, le président du conseil doit adresser une deuxième convocation, une semaine au moins avant la date prévue de la réunion.

La réunion sera tenue, suite à la deuxième convocation, quelque soit le nombre des présents. Les recommandations et les propositions du conseil sont prises à la majorité des membres présents, en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Chapitre trois

Organisation financière

Art. 12. - Les recettes du centre comprennent :

- les subventions versées par l'Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics ou tout autre organisme public,
- les ressources propres provenant des activités du centre : vente de publications, activités de formation, études etc....
- les dons et legs.

Art. 13. - Les dépenses du centre comprennent les dépenses relatives au fonctionnement et à la gestion administrative du centre.

Art. 14. - Le directeur du centre est l'ordonnateur du budget, toutefois il peut déléguer une partie de ses attributions financières à un ou plusieurs agents du centre dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 15. - Le projet de budget du centre est arrêté par le directeur, après avis du conseil consultatif. Il est approuvé par l'autorité de tutelle.

Art. 16. - Un agent comptable dont la gestion est soumise à la législation en vigueur effectue les opérations de recettes et de dépenses.

Art. 17. - Les ministres des affaires sociales et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 98-1802 du 21 septembre 1998, fixant l'organigramme de la manufacture des tabacs de Kairouan.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 81-14 du 2 mars 1981, portant création de la manufacture des tabacs de Kairouan,

Vu le décret n° 81-526 du 22 avril 1981, portant organisation administrative et financière de la manufacture des tabacs de Kairouan tel que complété par le décret n° 93-114 du 18 janvier 1993,

Vu le décret n° 84-59 du 30 janvier 1984, fixant le statut particulier applicable aux agents de la manufacture des tabacs de Kairouan,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques,

Vu l'avis du ministre du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - L'organigramme de la manufacture des tabacs de Kairouan est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - La mise en application de l'organigramme de la manufacture des tabacs de Kairouan s'effectue sur la base de fiches fonctions décrivant avec précision les attributions relevant de chaque poste d'emploi dans la manufacture.

La nomination aux emplois fonctionnels qui y sont prévus intervient conformément aux dispositions du décret n° 88-188 du 11 février 1988 susvisé.

Art. 3. - La manufacture des tabacs de Kairouan est appelée à établir un manuel de procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure de la manufacture et les relations entre les différentes structures.

Ce manuel sera actualisé chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. - Les ministres des finances et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 98-1803 du 17 septembre 1998.

Monsieur Brahim Maâtoug, inspecteur général au ministère des finances, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er septembre 1998.

**MINISTERE DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE
ET DE L'INVESTISSEMENT EXTERIEUR**

Décret n° 98-1804 du 21 septembre 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence de promotion de l'investissement extérieur.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux activités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements,

Vu la loi n° 95-19 du 6 février 1995, portant création de l'agence de promotion de l'investissement extérieur,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, relatif aux marchés publics, tel que modifié et complété par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990 et le décret n° 94-1892 du 12 septembre 1994 et le décret n° 96-1812 du 7 octobre 1996 et le décret n° 97-551 du 31 mars 1997,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique tels que modifié et complété par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 95-1089 du 19 juin 1995, fixant l'organisation administrative et financière de l'agence de promotion de l'investissement extérieur, tel que modifié par le décret n° 96-498 du 25 mars 1996,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre premier

Organisation administrative

Section première

Le directeur général

Article premier. - L'agence de promotion de l'investissement extérieur est dirigée par un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur. Le directeur général est habilité à prendre les décisions relevant de ses attributions telles que définies dans le présent article à l'exception de celles relevant des autorités de tutelle.

Le directeur général est chargé notamment de :

- 1) présider le conseil d'entreprise
- 2) assurer la direction administrative, financière et technique de l'agence,
- 3) conclure les marchés dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- 4) arrêter les contrats-objectifs et suivre leur exécution,
- 5) arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement,
- 6) arrêter les états financiers,
- 7) proposer l'organisation de l'agence, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- 8) engager les dépenses et percevoir les recettes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- 9) conclure les opérations d'acquisition, les transactions et toutes opérations immobilières relevant de l'activité de l'agence, et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- 10) prendre les mesures nécessaires pour le recouvrement des créances de l'agence,

11) représenter l'agence auprès des tiers et dans les actes civils, administratifs et juridictionnels et ce dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur,

12) établir des rapports permanents sur l'activité de l'agence et les soumettre au ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

13) exécuter toute autre mission entrant dans les activités de l'agence qui viendrait à lui être confiée par le ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

Art. 2. - Le directeur général exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de l'agence qu'il recrute, nomme, affecte et licencie conformément au statut du personnel et à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité.

Section II

Le conseil d'entreprise

Art. 3. - Il est créé au sein de l'agence de promotion de l'investissement extérieur un conseil d'entreprise chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions suivantes :

- les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et leur schéma de financement,
- les états financiers,
- l'organisation de l'agence,
- le statut particulier du personnel de l'agence ainsi que son régime de rémunération,
- les marchés et les conventions conclus par l'agence,
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l'activité de l'agence,

et d'une façon générale, toute autre question relevant de l'activité de l'agence et qui lui est soumise par le directeur général.

Art. 4. - Le conseil d'entreprise est présidé par le directeur général de l'agence. Il comprend en outre, les membres suivants :

- un représentant du Premier ministre,
- un représentant du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère du développement économique,
- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère de l'agriculture,
- un représentant du ministère du tourisme,
- un représentant du ministère du commerce,
- un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- deux personnalités désignées pour leur compétence en matière de finance et d'investissement.

Les membres du conseil d'entreprise sont désignés par arrêté du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur, pris sur proposition des ministères et organisations concernés et ce pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

Le directeur général peut faire appel, lors des réunions du conseil, à toute personne reconnue pour sa compétence pour assister à la réunion du conseil d'entreprise et donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour.

Art. 5. -- Le conseil d'entreprise se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du directeur général de l'agence pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour communiqué, au moins dix jours à l'avance, à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du conseil d'entreprise.

Le conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres présents ou représentés.

Le conseil d'entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents ou représentés. A défaut de la présence de la majorité de ses membres, pour des cas de force majeure, le conseil d'entreprise peut se réunir valablement pour examiner les questions urgentes.

Les décisions du conseil d'entreprise sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés et en cas de partage la voix du président est prépondérante.

Le directeur général désigne un cadre de l'agence pour assurer le secrétariat du conseil et établir les procès-verbaux de ses réunions dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil. Les procès-verbaux doivent être consignés dans un registre spécial tenu à cet effet. Ils sont signés par le directeur général et un membre du conseil.

Art. 6. - Les membres du conseil d'entreprise ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux autres membres du conseil d'entreprise de l'agence de promotion et de l'investissement extérieur.

Ils ne peuvent s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation qu'en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an.

Dans ce cas, le directeur général de l'agence doit en informer le ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur et le ministère du développement économique dans les dix jours qui suivent la réunion du conseil d'entreprise.

Chapitre deux

Organisation financière

Art. 7. - Le directeur général de l'agence de promotion de l'investissement extérieur arrête le budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissements et le soumet au conseil d'entreprise avant le 31 août de chaque année.

Le budget fait ressortir les prévisions de recettes et de dépenses.

Le directeur général doit, en outre, arrêter un contrat-objectif et le soumettre au conseil d'entreprise, au plus tard le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement économique.

Art. 8. - Le budget de fonctionnement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- les subventions et les dotations que l'Etat accorde à l'agence,
- les recettes découlant de l'exercice des missions normales de l'agence,
- les produits de la vente des biens meubles et immeubles,
- les biens meubles et immeubles,
- les subventions, dons et legs,
- le produit des emprunts que l'agence pourrait contracter auprès des établissements de crédit,
- tout autre produit pouvant revenir à l'agence conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

B - En dépenses :

- les dépenses de fonctionnement de l'agence,
- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens lui appartenant,
- les dépenses d'acquisition d'immeubles, les frais d'aménagement et de remboursement des emprunts,
- les dépenses nécessaires pour l'exécution des missions de l'agence.

Art. 9. - Le budget d'investissement comprend les recettes et les dépenses ci-après :

A - En recettes :

- les subventions accordées par l'Etat
- les emprunts
- les recettes et autres contributions.

B - En dépenses :

- les dépenses d'équipement et d'extension
- les dépenses d'études et de dynamisation des investissements et toutes autres dépenses.

Art. 10. - La comptabilité de l'agence de promotion de l'investissement extérieur est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Le directeur général arrête les états financiers et les soumet pour avis au conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable, sur la base du rapport établi à cet effet par le réviseur des comptes.

L'agence doit, en outre, publier avant le 31 août de chaque année au Journal Officiel de la République Tunisienne, et à ses frais, les états financiers relatifs à l'exercice écoulé après leurs approbations.

Art. 11. - L'agence de promotion de l'investissement extérieur peut contracter des emprunts après autorisation du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur et du ministère des finances.

Chapitre trois

Tutelle de l'Etat

Art. 12. - Sont soumises obligatoirement à l'approbation du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur les questions suivantes et ce en vue d'être approuvées conformément à la législation et la réglementation en vigueur.

- le statut particulier du personnel de l'agence ainsi que le régime de rémunération,
- le tableau de classification des emplois,
- l'organigramme,
- les conditions d'attribution des emplois fonctionnels,
- la loi des cadres,
- les augmentations salariales,
- le contrat objectif,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement,
- les états financiers,
- les conventions d'arbitrage, les clauses arbitrales et les transactions réglant les différends, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- les transactions immobilières,
- l'acceptation des dons, legs et contributions de toutes natures accordées à l'agence,
- les emprunts de toutes natures,
- le classement de l'agence et la rémunération de son directeur général.

Et d'une manière générale tous les actes de gestion qui sont soumis à l'approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 13. - Le contrat objectif est signé par le ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur et le directeur général de l'agence de promotion de l'investissement extérieur.

Le suivi de son exécution est assuré lors de l'examen du budget prévisionnel de l'agence. A cet effet, l'agence élabore des rapports annuels d'évaluation communiqués au ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

Art. 14. - Le budget prévisionnel de l'agence de promotion de l'investissement extérieur est approuvé par décision du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur.

Art. 15. - Les états financiers de l'agence de promotion de l'investissement extérieur sont approuvés par décision du ministre de la coopération internationale et de l'investissement extérieur, sur la base du rapport du réviseur des comptes, établi à cet effet.

Art. 16. - Le directeur général de l'agence de promotion de l'investissement extérieur doit communiquer, au ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur, les documents ci-après, dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours de leur établissement :

- les contrats-objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports de certification légale des acomptes et les lettres de direction,
- les procès-verbaux du conseil d'entreprise,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 17. - Le directeur général de l'agence de promotion de l'investissement extérieur doit communiquer, pour information au ministère des finances, les documents ci-après et ce, dans les délais fixés à l'article 16 susvisé.

- les contrats-objectifs,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 18. - Il est désigné auprès de l'agence de promotion de l'investissement extérieur un contrôleur d'Etat, nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 19. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sauf le décret n° 96-498 du 25 mars 1996, portant création d'un comité consultatif au sein de l'agence de promotion de l'investissement extérieur.

Art. 20. - Les ministres de la coopération internationale et de l'investissement extérieur, des finances et du développement économique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATION

Par décret n° 98-1805 du 21 septembre 1998.

Monsieur Hatem Amara, inspecteur de l'enseignement secondaire technique est chargé des fonctions d'attaché de cabinet au ministère de l'éducation.

**MINISTRE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 98-1806 du 21 septembre 1998, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre complémentaire, sise à Imadat Bou M'khila, délégation de Mateur, gouvernorat de Bizerte, nécessaire au dédoublement de la conduite Sejnane Joumine.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Décète :

Article premier. - Est expropriée pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporée au domaine public hydraulique et pour être mise à la disposition du ministère de l'agriculture, une parcelle de terre complémentaire, non immatriculée, sise à Imadat Bou M'khila, délégation de Mateur, gouvernorat de Bizerte, nécessaire au dédoublement de la conduite Sejnane Joumine, entourée d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiquée au tableau ci-après :

N° de la parcelle sur le plan : 302.

Nature de la parcelle : terre agricole.

Superficie expropriée : 0 h 18 a 24 ca.

Noms des présumés propriétaires : Jamila Bent Amara Khammouma, épouse de Ahmed Ben Salah El Gharbi.

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1807 du 21 septembre 1998, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Mahdia (délégations de Mahdia, Chebba, El Djem, Boumerdès et Ksour Essef).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des Domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1269 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 91-1495 du 21 octobre 1991, relatif au report des opérations de reconnaissances et de délimitations du gouvernorat de Mahdia,

Vu le décret n° 93-1072 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de Mahdia,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Mahdia en date du 15 juillet 1998,

Décète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Mahdia (délégations de Mahdia, Chebba, El Djem, Boumerdès et Ksour Essef) indiqués aux plans annexés au présent décret au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Souk Ettourki	Secteur de Mahdia Délégation de Mahdia	342	4804
2	Sans nom	Secteur de Chebba Sud Délégation de Chebba	143173	7245
3	Sans nom	Secteur de Chebba Nord Délégation de Chebba	6086	9344
4	Sans nom	Secteur d'El Mourabitine Délégation d'El Jem	967	5738
5	Sans nom	Secteur de Bouhlel Nord Délégation de Boumerdès	365	7849
6	Sans nom	Secteur d'El Hsinnet Délégation de Ksour Essef	1914	8509
7	Sans nom	Secteur de Zouila Délégation de Mahdia	236	8671
8	Sans nom	Secteur d'Essaâd Délégation de Mahdia	680	10406

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1808 du 21 septembre 1998, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Monastir (délégations de Ksibet El Mediouni, Beni Hassen, Sayada-Lamta-Bouhjar, Moknine, Ouerdanine et El Bkalta).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des Domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1832 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Monastir,

Vu les procès verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Monastir en date des 17 novembre, 22 et 27 décembre 1997 et 26 janvier et 25 février 1998,

Décrète

Article premier. - Sont homologués les procès verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Monastir (délégations de Ksibet El Mediouni, Beni Hassen, Sayada-Lamta-Bouhjar, Moknine, Ouerdanine et El Bkalta) indiqués aux plans annexés au présent décret au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Touza Délégation de Ksibet El Mediouni	250	10810
2	Sans nom	Secteur de Beni Hassen Délégation de Beni Hassen	930	11087
3	Sans nom	Secteur de Bouhjar Délégation de Sayada-Lamta-Bouhjar	756	9201
4	Sans nom	Secteur de Beni Hassen Délégation de Beni Hassen	3003	11086
5	Sans nom	Secteur de Moknine Délégation de Moknine	812	11079
6	Sans nom	Secteur de Moknine Délégation de Moknine	491	11080
7	Sans nom	Secteur de Moknine Délégation de Moknine	1169	11081
8	Sans nom	Secteur de Moknine Délégation de Moknine	1706	11082
9	Sans nom	Secteur de Ouerdanine Délégation de Ouerdanine	1139	11084
10	Sans nom	Secteur de Ksibet El Mediouni Délégation de Ksibet El Mediouni	28/72 indivis soit 265 m2 de la sup. totale délimitée qui est 683 m2	11219
11	Sans nom	Secteur de Ksibet El Mediouni Délégation de Ksibet El Mediouni	28/72 indivis soit 107 m2 de la sup. totale délimitée qui est 277 m2	11222
12	Sans nom	Secteur de Ksibet El Mediouni Délégation de Ksibet El Mediouni	28/72 indivis soit 438 m2 de la sup. totale délimitée qui est 1127 m2	11224
13	Sans nom	Secteur de Ksibet El Mediouni Délégation de Ksibet El Mediouni	28/72 indivis soit 29 m2 de la sup. totale délimitée qui est 77 m2	11226
14	Sans nom	Secteur d'El Bkalta Délégation d'El Bkalta	331	11566
15	Sans nom	Secteur d'El Bkalta Délégation d'El Bkalta	670	11574
16	Sans nom	Secteur d'El Bkalta Délégation d'El Bkalta	135	11575
17	Sans nom	Secteur d'El Bkalta Délégation d'El Bkalta	102	11576
18	Sans nom	Secteur d'El Bkalta Délégation d'El Bkalta	197	11577

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1809 du 21 septembre 1998, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Sfax (délégations d'Aguareb, Sfax Ouest, Sfax ville, Sakiet Eddaïer, Sfax Sud, Bir Ali Ben Khelifa et Sakiet Ezzit).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des Domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 96-1494 du 2 septembre 1996, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sfax,

Vu le décret n° 96-2039 du 23 octobre 1996, relatif au report des opérations de reconnaissances et de délimitations du gouvernorat de Sfax,

Vu les procès-verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sfax en date des 11 et 16 mars et 01, 16 et 19 juin 1998,

Décrète :

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Sfax (délégations d'Aguareb, Sfax Ouest, Sfax ville, Sakiet Eddaïer, Sfax Sud, Bir Ali Ben Khelifa et Sakiet Ezzit) indiqués aux plans annexés au présent décret au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Sans nom	Secteur Gargour - Délégation d'Aguareb	25080	11018
2	Sans nom	Secteur El Houda - Délégation de Sfax Ouest	9040	11341
3	Sans nom	Secteur de la 1ère zone - Délégation de Sfax ville	124	11349
4	Sans nom	Secteur de la 1ère zone - Délégation de Sfax ville	180	11590
5	Sans nom	Secteur El Khiria - Délégation de Sakiet Eddaïer	152	11727
6	Sans nom	Secteur de la 1ère zone - Délégation de Sfax ville	167	11880
7	Sans nom	Secteur centre Kammoun - Délégation de Sfax Sud	879	11881
8	Sans nom	Secteur Bir Ali Ben Khelifa - Délégation de Bir Ali Ben Khelifa	8840	11882
9	Sans nom	Secteur Bir Ali Ben Khelifa - Délégation de Bir Ali Ben Khelifa	1323	11883
10	Sans nom	Secteur Bir Ali Ben Khelifa - Délégation de Bir Ali Ben Khelifa	1248	11884
11	Sans nom	Secteur Bir Ali Ben Khelifa - Délégation de Bir Ali Ben Khelifa	997	11885
12	Sans nom	Secteur El Hajeb - Délégation de Sfax Sud	45584	11887
13	Sans nom	Secteur centre Bouassida - Délégation de Sakiet Ezzit	160	11888

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1810 du 21 septembre 1998, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de l'Ariana (délégation de Douar Hicher).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des Domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 91-1268 du 27 août 1991, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans certaines délégations du gouvernorat de l'Ariana,

Vu le décret n° 93-1069 du 3 mai 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans le reste des délégations du gouvernorat de l'Ariana,

Vu le décret n° 91-1492 du 21 octobre 1991, relatif au report des opérations de reconnaissances et de délimitations du gouvernorat de l'Ariana,

Vu les procès verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de l'Ariana en date du 13 juillet 1998,

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Sans nom	Secteur de Douar Hicher - Délégation de Douar Hicher	1176	9637
2	Sans nom	Secteur de la jeunesse - Délégation de Douar Hicher	10219	10290
3	Sans nom	Secteur de la jeunesse - Délégation de Douar Hicher	298	10288

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-1811 du 21 septembre 1998, portant homologation des procès verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Kairouan (délégations de Sbikha, Kairouan Nord, Kairouan Sud).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles 1er (paragraphe 2 de l'alinéa 2) et de 5 à 12,

Vu le code des droits réels et notamment ses articles 16, 17, 18, 19, 22 et 23,

N° d'ordre	Nom de l'immeuble comportant des constructions ou de la parcelle de terre	Localisation	Superficie en m2	T.P.D
1	Henchir Serdiana	Secteur Serdiana - Délégation de Sbikha	4936293	9593
2	Parcelle n° 229 du secteur Margue Ellil et Dhraâ Ettamar	Secteur El Baten - Délégation de Kairouan Nord	474308	11214
3	Sans nom	Secteur Mansoura Sud - Délégation de Kairouan Sud	1220	11499
4	Le reste de la parcelle de Sidi Souhnoun	Secteur El Jemâa Sud - Délégation de Kairouan Nord	186395	11278

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 98-1812 du 21 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'attribution et de retrait de la carte de soins gratuits.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres des affaires sociales et de la santé publique,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 35,

Décrète

Article premier. - Sont homologués les procès-verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de l'Ariana (délégation de Douar Hicher) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des Domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 93-1835 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kairouan,

Vu les procès verbaux relatifs aux travaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kairouan en date des 18 mai et 04 juin 1998,

Décrète

Article premier. - Sont homologués les procès verbaux susvisés, ci-joint déterminant la consistance et la situation juridique des immeubles relevant du domaine privé de l'Etat sis au gouvernorat de Kairouan (délégations de Sbikha, Kairouan Nord, Kairouan Sud) indiqués aux plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif ;

Décrète :

Article premier. - Le présent décret fixe les conditions et les modalités d'attribution et de retrait de la carte de soins gratuits.

Art. 2. - Le bénéfice de la gratuité des soins et de l'hospitalisation dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique est accordé à tout tunisien indigent, à son conjoint et à ses enfants légalement à charge.

Le bénéfice de cette gratuité est accordé sur présentation d'une carte de soins gratuits comportant le nom de la personne concernée. La carte de soins gratuits est attribuée dans la limite du nombre global de cartes de soins gratuits et des quotas régionaux qui sont fixés par arrêté conjoint des ministres des affaires sociales et de la santé publique.

Art. 3. - La carte de soins gratuits est attribuée sur la base des listes fixées à l'article deux du présent décret.

Cette carte comprend les conjoints, les enfants à charge jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la majorité ou au delà de cette majorité jusqu'à la fin de leurs études à condition qu'ils ne dépassent pas 25 ans. Concernant les enfants handicapés ils sont à la charge des parents jusqu'à ce qu'ils disposent de ressources. Quant à la fille, elle est à la charge des parents tant qu'elle ne dispose pas de ressources où qu'elle n'est pas à la charge du mari.

Art. 4. - La carte de soins gratuits ouvre droit, pour ses titulaires, à la gratuité des soins et d'hospitalisation dans les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique sans être assujettis à aucune contribution ou cotisation aux frais de soins et d'hospitalisation dans les structures précitées.

Art. 5. - Il est créé au niveau de chaque gouvernorat, une commission régionale spéciale chargée d'examiner les listes des candidats au régime de la gratuité des soins et d'établir la liste des candidats pouvant bénéficier de cette gratuité dans la limite du quota réservé à chaque gouvernorat. Cette liste est élaborée au vu des listes des bénéficiaires et des candidats aux aides permanentes accordées dans le cadre des programmes nationaux d'aide aux nécessiteux.

Cette commission est présidée par le gouverneur ou son représentant et composée des membres suivants :

- * le directeur régional des affaires sociales.
- * le directeur régional de la santé publique.
- * le contrôleur régional des finances.
- * un représentant de la caisse nationale de sécurité sociale.
- * une représentant de la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale.
- * un représentant de la commission régionale de la solidarité sociale.

Le président peut convoquer toute personne dont la présence lui semble utile. Il fixe l'ordre du jour des réunions.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services régionaux compétents des affaires sociales qui proposent l'ordre du jour, consignent les procès verbaux dans un registre spécial côté, conservent les documents et assurent les travaux qui lui sont confiés par le président de la commission.

Art. 6. - La commission se réunit chaque fois qu'il est nécessaire. Elle ne peut se réunir qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint après une première convocation, la commission se réunit valablement après une deuxième convocation quelque soit le nombre des présents.

La commission établit la liste des personnes pouvant bénéficier de la gratuité des soins à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès verbaux comprenant les listes nominatives des personnes pouvant bénéficier de la gratuité de soins, signés par tous les membres présents.

La direction régionale de la santé publique informe les établissements sanitaires publics y relevant de la liste des bénéficiaires des soins gratuits.

Les ministères des affaires sociales et de la santé publique sont informés périodiquement et suite à chaque séance de réunion de la commission régionale du nombre des bénéficiaires des soins gratuits.

La préparation de la première liste des bénéficiaires de la gratuité des soins doit tenir compte des listes nominatives des bénéficiaires des aides permanentes dans le cadre des programmes nationaux d'aide aux nécessiteux, des handicapés dont le revenu est limité et qui sont incapables de travailler, des personnes âgées nécessiteuses et des enfants inscrits à l'institut national de la protection de l'enfance.

Art. 7. - Les cartes de soins gratuits sont établies et imprimées par le ministère de la santé publique, qui les remet au ministère des affaires sociales conformément au nombre global des cartes et des quotas régionaux prévus à l'article 2 du présent décret.

Ces cartes sont établies conformément au modèle élaboré à cet effet par les ministères des affaires sociales et de la santé publique.

Art. 8. - Les services régionaux compétents des affaires sociales délivrent les cartes de gratuité de soins aux bénéficiaires conformément aux listes nominatives retenues. Ces cartes ne sont valables que si elles portent l'apposition du cachet des services compétents précités.

Art. 9. - La validité de la carte de soins gratuits est fixée pour (5) cinq ans. Elle est validée annuellement par les services compétents des affaires sociales par l'apposition de leur cachet dans la case afférente à l'année concernée. Cette carte confère une validité générale auprès de toutes structures sanitaires relevant du ministère de la santé publique.

Le bénéficiaire peut renouveler sa demande pour bénéficier de la gratuité des soins. Dans ce cas, il doit présenter sa demande de renouvellement aux services régionaux compétents des affaires sociales six (6) mois au moins avant l'expiration de la validation de la carte attribuée, en vue de l'examiner par la commission régionale concernée.

Art. 10. - Tout changement intervenu dans la situation familiale ou sociale du bénéficiaire doit être déclaré aux services régionaux compétents des affaires sociales par le bénéficiaire ou les structures concernées.

Cette déclaration doit être faite dans un délai ne dépassant pas un mois à partir dudit changement.

Tout fausse déclaration ou changement de situation non déclaré, entraîne le retrait de la carte de soins gratuits.

Art. 11. - Sous réserve de permettre aux structures concernées de prendre les mesures nécessaires pour l'application des nouvelles procédures d'attribution des cartes de soins gratuits conformément aux dispositions du présent décret, demeurent valables les cartes de soins gratuits type I attribuées conformément aux dispositions de la loi n° 87-29 du 12 juin 1987 relative au régime de l'assistance médicale gratuite et ses textes d'application pour une période ne dépassant pas une année à partir de la publication du présent décret.

Art. 12. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 13. - Les ministres de l'intérieur, des finances, des affaires sociales et de la santé publique, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Décret n° 98-1813 du 21 septembre 1998, portant suppression d'un établissement d'œuvres universitaires.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,

Vu la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983, portant loi de finances pour la gestion 1984, et notamment son article 79,

Vu le décret n° 89-1971 du 31 décembre 1989, portant changement d'appellation de certains établissements publics,

Vu le décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, portant attributions, organisation des établissements des œuvres universitaires et emplois fonctionnels dans lesdits établissements,

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 25 octobre 1997, portant classification des établissements d'œuvres universitaires relevant du ministère de l'enseignement supérieur,

Vu l'avis du ministre des finances,

Conformément à l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est supprimé l'établissement public dénommé "le foyer universitaire Ibn Rochd à Monastir" et relevant du ministère de l'enseignement supérieur.

Art. 2. - Le ministre des finances prescrit l'opération de liquidation de l'établissement supprimé. L'agent comptable de l'office des œuvres universitaires pour le centre est chargé de la liquidation du patrimoine dudit établissement dont les biens et les obligations seront transférés à la faculté de médecine dentaire à Monastir, à l'exception de ceux relatifs à l'hébergement et aux activités culturelles et sportives des étudiants qui seront transférés aux deux établissements publics : "le foyer universitaire El Bassatine" à Monastir et le foyer universitaire 3 août" à Monastir.

Art. 3. - Les ministres des finances et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

NOMINATIONS

Par décret n° 98-1814 du 21 septembre 1998.

Monsieur Habib Dimassi, est nommé en qualité de chargé de mission pour occuper le poste de chef de cabinet du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire à compter du 29 août 1998.

Par décret n° 98-1815 du 21 septembre 1998.

Monsieur Touhami Hamrouni, est nommé président directeur général de l'office national de l'assainissement à compter du 30 août 1998.

Par décret n° 98-1816 du 21 septembre 1998.

Monsieur Abderrahmane Gannoun, est nommé directeur général de l'agence de protection et d'aménagement du littoral à compter du 30 août 1998.

Par décret n° 98-1817 du 21 septembre 1998.

Madame Amel Benzarti, est nommée directeur général du centre international des technologies de l'environnement de Tunis à compter du 30 août 1998.

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Décret n° 98-1818 du 21 septembre 1998, relatif à l'homologation, à la vérification de conformité et au contrôle des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des communications,

Vu la loi n° 77-58 du 3 août 1977, portant approbation du code des télécommunications,

Vu la loi n° 88-1 du 15 janvier 1988, relative aux stations terriennes individuelles ou collectives pour la réception des programmes de télévision par satellite, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi organique n° 95-71 du 24 juillet 1995,

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, et notamment ses articles 110-111-112 relatifs à la création d'un centre d'études et de recherche des télécommunications,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 95-42 du 24 avril 1995,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,

Vu le décret n° 88-2001 du 12 décembre 1988, fixant les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les conditions d'installation et d'exploitation de stations terriennes individuelles ou collectives de réception des signaux de télévision par satellite tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-2082 du 23 octobre 1995,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités du contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer,

Vu le décret n° 95-2035 du 16 octobre 1995, fixant les redevances d'agrément et d'homologation ainsi que les redevances d'utilisation des antennes de réception des programmes de télévision par satellites et les redevances d'exploitation des réseaux de distribution des programmes de télévision par câble,

Vu le décret n° 97-562 du 31 mars 1997, portant organisation du ministère des communications,

Vu l'arrêté du ministre des transports et des communications du 12 mars 1982, portant réglementation des conditions de fourniture, d'entretien et de contrôle du matériel des télécommunications mis à la disposition des usagers tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 22 juillet 1985,

Vu l'arrêté du ministre des communications du 11 janvier 1997, fixant les conditions d'exploitation des postes téléphoniques sans cordon,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du ministre du commerce,

Vu l'avis du ministre de l'industrie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Section I

Dispositions générales

Article premier. - Le présent décret fixe les conditions et les modalités d'homologation, de vérification de conformité et de contrôle de tout équipement terminal de télécommunications et tout équipement radioélectrique importés ou fabriqués en Tunisie.

Art. 2. - Au sens du présent décret, on entend par :

- homologation, l'ensemble des opérations de contrôle appropriées et des essais nécessaires par lesquelles un organisme agréé constate et atteste que l'exemplaire représentatif des équipements terminaux de télécommunications ou des équipements radioélectriques répond à la réglementation, aux normes et spécifications techniques en vigueur.

- vérification de conformité, l'ensemble des opérations portant essentiellement sur la vérification de la comptabilité des caractéristiques techniques de tout équipement terminal de télécommunications et équipement radioélectrique avec les exigences techniques de l'interfonctionnement avec les réseaux publics des télécommunications et aux règles d'utilisation et d'exploitation des fréquences.

- équipement terminal des télécommunications, tout équipement susceptible :

* d'être connecté directement à la terminaison d'un réseau public de télécommunications.

* ou d'interfonctionner avec un réseau public de télécommunications en étant connecté directement ou indirectement à la terminaison d'un réseau public de télécommunications et ce, en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations.

Le système de connexion peut consister en fils métalliques, liaisons radioélectriques, systèmes optiques ou tout autre système électromagnétique, ou électronique.

- équipement radioélectrique, tout équipement de télécommunications utilisant des fréquences radioélectriques comme canal de transmission.

Section II

De l'homologation

Art. 3. - Les équipements terminaux de télécommunications importés ou fabriqués en Tunisie et destinés à la commercialisation ou à l'usage public, ainsi que les équipements radioélectriques qu'ils soient destinés ou non à être connectés à un réseau public de télécommunications doivent être préalablement homologués par type et par modèle.

Art. 4. - Toute personne physique ou morale désirant homologuer un équipement terminal de télécommunications ou un équipement radioélectrique doit déposer un dossier de demande d'homologation auprès du centre d'études et de recherche des télécommunications.

Art. 5. - Le centre d'études et de recherche des télécommunications est chargé sous le contrôle du ministère chargé des télécommunications, d'étudier le dossier d'homologation, d'effectuer les opérations de contrôles et d'essais et de délivrer un certificat d'homologation, au vu des résultats du rapport d'homologation élaboré à cet effet. En cas de réserve l'homologation est refusée par une décision motivée et le dossier complet de la demande est remis à son titulaire.

Le certificat d'homologation est octroyé à titre personnel et ne peut être transféré aux tiers à quelque titre que ce soit. Il ne confère aucun droit d'exclusivité à son titulaire.

Art. 6. - Les dossiers d'homologation doivent comporter les documents suivants :

- un formulaire fourni par le centre d'études et de recherche des télécommunications dûment rempli.

- un certificat d'origine de la fabrication de l'équipement terminal de télécommunications ou de l'équipement radioélectrique objet de la demande d'homologation.

- une documentation technique rédigée en langue arabe, française ou anglaise comprenant notamment :

- * une description détaillée du type et du modèle de l'équipement terminal de télécommunications ou de l'équipement radioélectrique incluant ses spécifications techniques.

- * des dessins de conception et de fabrication avec les listes des composants, des sous-ensembles et des circuits, ainsi que les descriptions nécessaires à leur compréhension.

- * une notice d'exploitation comprenant la programmation et la mise en service.

- * un manuel d'utilisation.

- un exemplaire représentatif de l'équipement terminal de télécommunications ou de l'équipement radioélectrique objet de la demande d'homologation.

Le centre d'études et de recherche des télécommunications est tenu par le secret professionnel quant au contenu des documents constitutifs du dossier d'homologation qui lui sont présentés.

Art. 7. - Les dossiers de demande d'homologation doivent être déposés auprès du centre d'études et de recherche des télécommunications contre un accusé de réception comprenant notamment :

- la date du dépôt du dossier d'homologation.

- identification de l'équipement mis à la disposition du centre d'études et de recherche des télécommunications aux fins de l'homologation.

- le délai de réponse.

- le cas échéant les pièces manquantes.

Le délai de réponse à toute demande d'homologation ne saurait excéder un mois à partir de la date du dépôt du dossier complet de la demande ou, le cas échéant, à partir de la date de présentation des précisions complémentaires nécessaires à l'étude du dossier. Ces précisions doivent être soumises au centre d'études et de recherche des télécommunications dans un délai ne dépassant pas 6 mois à partir de la date de leur notification par lettre recommandée avec accusé de réception, dépassé ce délai le dossier déposé sera remis à son titulaire.

Art. 8. - Toute modification des caractéristiques techniques testées lors de l'homologation ou de l'aspect extérieur du produit homologué ou de sa dénomination commerciale ou technique doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation.

Art. 9. - Le centre d'études et de recherche des télécommunications est chargé d'élaborer les exigences techniques de l'homologation en tenant compte essentiellement des aspects suivants :

- la protection des réseaux publics des télécommunications contre tout dommage.

- la compatibilité électromagnétique spécifique à l'équipement terminal.

- les règles d'utilisation et d'exploitation des fréquences radioélectriques.

- l'interfonctionnement de l'équipement terminal avec les réseaux publics de télécommunications.

- la sécurité des usagers et du personnel exploitant des équipements.

Section III

De la vérification de conformité et du contrôle des équipements terminaux des télécommunications et des équipements radioélectriques

Art. 10. - Sont exemptés de l'homologation conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret, les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radioélectriques importés par les personnes physiques ou morales pour leurs besoins propres ou à titre temporaire.

Néanmoins ces équipements doivent faire l'objet d'une vérification de conformité en vue d'octroyer à son titulaire une autorisation de prélèvement conformément au code des télécommunications susvisé.

Le centre d'études et de recherche des télécommunications est chargé de procéder aux opérations de vérification de conformité et de délivrer l'autorisation de prélèvement de l'équipement terminal de télécommunications ou de l'équipement radioélectrique.

Art. 11. - Le centre d'études et de recherche des télécommunications est chargé du contrôle technique conformément aux dispositions du décret susvisé n° 94-1744 du 29 août 1994 relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et aux organismes habilités à l'exercer.

La quantité des échantillons prélevés est fonction des besoins des analyses et essais nécessaires conformément aux normes en vigueur. Le prélèvement des échantillons a lieu en présence du déclarant.

De même, les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radioélectriques fabriqués localement sont soumis, avant leur mise à la consommation, aux opérations de prélèvement des échantillons et d'autorisation de mise à la consommation dans les mêmes conditions et modalités en vigueur et ce, pour le contrôle technique systématique prévu au décret susvisé n° 94-1744 du 29 août 1994.

Les équipements terminaux de télécommunications et les équipements radioélectriques soumis au contrôle technique ne doivent pas être reconditionnés ni recyclés.

Art. 12. - Le contrôle technique en vue de la mise à la consommation des équipements terminaux de télécommunications et équipements radioélectriques, doit se faire sur la base d'un certificat d'homologation d'une durée n'excédant pas trois ans à partir de la date de sa délivrance.

Art. 13. - Le ministère chargé des télécommunications peut exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions d'homologation des équipements terminaux de télécommunications et équipements radioélectriques mis sur le marché ou détenus par les importateurs, les fabricants locaux, et les commerçants.

A cet effet, le ministère chargé des télécommunications peut procéder à des prélèvements des équipements terminaux de télécommunications ou des équipements radioélectriques et les soumettre à des essais de conformité auprès du centre d'études et de recherche des télécommunications.

Sont applicables, dans le cas où les équipements terminaux de télécommunications ou les équipements radioélectriques sont révélés non conformes, les procédures et les sanctions prévues par la législation en vigueur et notamment celles relatives aux télécommunications, à l'exercice du commerce et à la protection du consommateur.

Section IV

Dispositions diverses

Art. 14. - Les tarifs de l'homologation, de la vérification de conformité et du contrôle technique sont fixés par le centre d'études et de recherche des télécommunications, après approbation du ministre chargé des télécommunications.

Art. 15. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 16. - Les ministres des finances, des communications, du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT

NOMINATION

Par décret n° 98-1819 du 21 septembre 1998.

Monsieur Fethi Belhabib, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre du tourisme et de l'artisanat.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Décret n° 98-1820 du 21 septembre 1998, portant transformation du conseil supérieur du plan en conseil supérieur du développement et fixant ses attributions et sa composition.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,

Vu la loi n° 97-49 du 25 juillet 1997, portant approbation du neuvième plan de développement (1997-2001),

Vu le décret n° 95-194 du 30 janvier 1995, portant organisation des travaux préparatoires du neuvième plan de développement et notamment les articles 3, 8, 9 et 10,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique tel que modifié et complété par le décret 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 96-271 du 14 février 1996, portant organisation du ministère de développement économique tel que modifié et complété par le décret n° 96-1226 du 1er juillet 1996,

Vu l'avis du premier ministre,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Est transformé le conseil supérieur du plan tel que prévu par le décret n° 95-194 du 30 janvier 1995 susmentionné, en un conseil supérieur du développement.

Art. 2. - Le conseil supérieur du développement est consulté sur les objectifs, les priorités et les politiques proposées dans le cadre des plans de développement, ainsi que sur les questions que le gouvernement lui soumet pour avis.

Art. 3. - Le conseil supérieur du développement se réunit au cours de l'élaboration du plan sur invitation de son président autant de fois que sa consultation sur l'ensemble des choix du plan s'avère nécessaire.

Le conseil est en outre appelé à se réunir au moins une fois par an pour examiner l'état d'avancement de l'exécution du plan à la lumière du rapport annuel sur le développement.

Art. 4. - Le conseil supérieur de développement examine les questions inscrites sous l'ordre du jour qui est fixé par le président du conseil sur proposition du ministre du développement économique.

Sont soumis au conseil les rapports et les documents élaborés par les services du ministère du développement économique avec la collaboration et en coordination avec les ministères et organismes concernés dans ce domaine et ce après leur examen par le gouvernement.

Art. 5. - Le secrétariat du conseil supérieur du développement est assuré par le ministère du développement économique qui veille au suivi des recommandations et propositions émanant du conseil.

Art. 6. - Le conseil supérieur de développement est présidé par le premier ministre et comprend :

- les membres du gouvernement.

- les représentants des partis politiques désignés par arrêté du premier ministre sur proposition des partis concernés.

- les représentants des organisations nationales désignés par arrêté du premier ministre sur proposition des organisations concernées.

- les représentants des conseils régionaux.

Le président du conseil peut inviter des compétences ou des représentants d'autres parties et organismes.

Art. 7. - Il est créé au sein du conseil supérieur du développement des commissions spécialisées qui sont chargées d'émettre des avis sur les questions soumises au conseil et mentionnées à l'article 3 ci-dessus.

Les résultats des travaux de ces commissions sont consignés dans un rapport du synthèse qui est présenté au conseil supérieur du développement à l'ouverture de ses travaux.

Art. 8. - La liste ainsi que la composition des commissions mentionnées à l'article 7 ci-dessus sont fixées par arrêté du premier ministre sur proposition du ministre du développement économique.

Art. 9. - Le premier ministre, les ministres, les secrétaires d'Etat et les gouverneurs sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 98-1821 du 21 septembre 1998, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'agrément ainsi que les modalités d'octroi de l'agrément et des encouragements aux conseillers agricoles.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 98-34 du 23 mai 1998, relative à l'organisation de la profession du conseiller agricole,

Vu le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles, tel que modifié par le décret n° 96-1444 du 12 août 1996,

Vu l'avis des ministres des finances et de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Chapitre premier

Des modalités d'octroi de l'agrément

Article premier. - L'agrément est accordé aux conseillers agricoles par arrêté du ministre de l'agriculture après avis de la commission créée par l'article 3 de la loi n° 98-34 du 23 mai 1998 susvisée.

Les décisions de délivrance ou de refus sont communiquées aux concernés par les voies administratives dans un délai d'un mois au maximum à partir de la date du dépôt d'un dossier complet.

Art. 2. - La demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier comprenant les indications suivantes :

1/ Pour les personnes physiques :

- * le nom et prénom du demandeur d'agrément, son adresse, le siège principal de l'exercice de la profession et sa nationalité.

- * le bulletin n° 3 pour le demandeur d'agrément délivré depuis 3 mois au maximum à la date du dépôt du dossier.

- * les documents prouvant la qualification scientifique et l'expérience professionnelle dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et les domaines qui lui sont rattachés, pour le demandeur de l'agrément.

- * l'engagement sur papier libre du demandeur d'agrément d'informer l'administration, dans un délai d'un mois, de tout changement concernant les informations citées dans le dossier accompagnant la demande.

- * une attestation d'inscription au tableau de l'ordre des ingénieurs.

2/ Pour les personnes morales :

- * la nature, le siège, la nationalité, l'objet, les noms et prénoms des dirigeants et leurs nationalités et adresses.

- * le statut tout en mentionnant les personnes physiques ou morales qui participent à leur capital.

Elles doivent présenter les documents cités à l'alinéa 1 ci-dessus pour leurs principaux dirigeants et agents ayant la délégation de signature.

Chapitre II

De la composition et des modalités de fonctionnement de la commission d'agrément

Art. 3. - Le ministre de l'agriculture ou son représentant préside la commission d'agrément.

Elle est composée comme suit :

- trois représentants du ministère de l'agriculture.

- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.

- un représentant de l'ordre des ingénieurs.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la consultation est jugée utile de part sa compétence pour assister aux réunions de la commission.

La nomination des membres de la commission s'effectue par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition des organismes concernés.

Art. 4. - La commission se réunit sur convocation de son président et ne peut délibérer valablement qu'en présence des 2/3 de ses membres au moins.

Faute de quorum lors de la première réunion, les membres de la commission sont convoqués pour une deuxième réunion 10 jours après la tenue de la première réunion et avec le même ordre du jour, et dans ce cas la commission délibère obligatoirement quelque soit le nombre des membres présents.

Les membres de la commission sont convoqués par voies administratives 7 jours au moins avant la date de la réunion.

La commission émet l'avis de la majorité des membres présents et en cas de partage, la voie du président est prépondérante.

Art. 5. - La direction générale de la planification, du développement et des investissements agricoles relevant du ministère de l'agriculture est chargée du secrétariat de la commission et procède notamment à :

- l'étude des dossiers d'agrément présentés par les candidats.

- la convocation individuelle des membres de la commission.

- la préparation des procès verbaux des réunions et des rapports annuels de l'activité de la commission.

CHAPITRE III

Des encouragements

Art. 6. - Les conseillers agricoles agréés selon les dispositions du chapitre I du présent décret, bénéficient des encouragements octroyés aux petites entreprises prévues par le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles tel que modifié par le décret n° 96-1444 du 12 août 1996 susvisé.

Art. 7. - Les ministres des finances, de l'agriculture et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 21 septembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.